

개선요구

제 목 **주요 비위유형에 대한 징계양정 기준 미흡**

관 계 부 서 **△△팀**

내 용

1. 업무 개요

△△팀은 「사무기구 업무분장 및 인계·인수 규칙」에 따라 연구회 직원의 인사관리 및 징계위원회 운영 업무를 총괄하고 있으며, 「징계규칙」제·개정에 관한 업무를 담당하고 있습니다.

2. 관계법규 및 판단기준

연구회는 「공직자윤리법」에 따른 공직유관단체로서 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」등 관련 법령의 적용을 받는 기관으로, 공공성을 고려하여 임직원이 공정하고 청렴하게 직무를 수행할 수 있도록 내부통제 체계를 마련하고 이를 적정하게 운영하여야 합니다.

이러한 내부통제 체계에는 위법·부당한 행위가 발생할 시에 적정하게 제재할 수 있는 징계제도가 포함되며, 징계제도의 실효성을 확보하기 위해서는 비위행위의 유형, 정도, 고의 또는 과실 여부 등을 반영한 객관적이고 일관된 징계양정 기준을 마련할 필요가 있습니다.

참고로, 「공공기관 운영에 관한 법률」에 따른 공기업·준정부기관 및 기타 공공기관 등 공공부문에서는 「공무원 징계령 시행규칙」등을 준용하거나 이에 상응하는 수준으로 징계양정 기준을 구체화하여 운영하고 있습니다.

특히, 최근 공공부문에서는 성 관련 비위, 스토킹, 갑질, 마약류, 음주운전 방조·은닉 등 사회적 파급력이 큰 비위 유형에 대해 징계기준을 세분화하고, 책임 범위를 명확히 하는 방향으로 관련 제도를 지속적으로 정비하고 있습니다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 공공부문에서의 징계기준과 연구회의 「징계규칙」을 비교해보면, 연구회에는 [표 1]과 같이 일부 주요 비위 유형에 대한 징계양정 기준이 반영되어 있지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 주요 비위 유형별 징계기준 현황 및 개선 필요 사항

비위 유형		연구회 징계규칙 (현행)	최근 공무원 징계령 시행규칙 (연구회 징계규칙 내 미반영 사항)	징계기준*				
				A	B	C	D	
음주운전	자전거	명확한 징계 기준 부재	‘자전거 음주운전’을 신설	감봉 - 견책				
	은닉	명확한 징계 기준 부재	‘타인의 음주운전 은닉’을 신설	강등 - 감봉				
	방조	명확한 징계 기준 부재	‘타인의 음주운전 사실 방조’를 신설	정직 - 감봉				
성 관련 비위	디지털 성범죄	명확한 징계 기준 부재	‘허위 영상물 편집·반포’를 신설	파면	파면 해임	강등 정직	감봉	
		명확한 징계 기준 부재	‘음란물 유포’를 신설	파면 해임	해임 정직	정직 감봉	감봉	
	성 관련 비위	명확한 징계 기준 부재	‘성 관련 비위 등 은폐’를 신설	파면	파면 해임	강등 정직	감봉 견책	
		명확한 징계 기준 부재	‘성 관련 비위 피해자에 2차 가해’를 신설	파면	파면 해임	강등 정직	감봉 견책	
스토킹		명확한 징계 기준 부재	‘과잉 접근 행위(스토킹)’ 신설	파면	파면 해임	강등 감봉	감봉	
갑질		명확한 징계 기준 부재	‘우월적 지위를 이용한 다른 직원에 신체적·정신적 고통을 주는 행위’를 신설	파면 해임	강등 정직	정직 감봉	감봉 견책	
마약		명확한 징계 기준 부재	‘마약류 관련 비위’를 신설	파면	파면 해임	해임 강등	정직 감봉	
이해충돌		일부 미비	‘이해충돌방지법 제7조, 제8조에 대한 위반사항’ 기준 부재 사항 반영 필요	파면 해임	강등 정직	감봉	견책	
기타 (비위행위자와 감독자)		일부 미비	비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에서 ‘정책결정사항-중요사항’ 중 고의 또는 중과실이 없는 경우에 대한 기준 부재 사항 반영 필요	• 정책결정사항 - 중요사항 중 고의 또는 중과실이 없는 경우				
				구분	비위 행위자	최근 상급 감독자	2단계 위의 감독자	최고 감독자
				문책 정도의 순위	-	3	2	1

* A : 비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우

B : 비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우

C : 비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우

D : 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우

이와 같이 그간 공공부문에서는 사회적 변화와 신종 비위 유형에 대응하여 징계기준을 지속적으로 세분화·구체화하고 있으나, 연구회의 「징계규칙」은 2022년 12월 30일 이후 현재까지 상당 기간 개정되지 않아 성 관련 비위, 스토킹, 갑질, 마약 및 음주운전 관련 행위 등 주요 비위 유형에 대한 명확한 징계기준이 충분히 마련되어 있지 않은 상태입니다.

이에 따라 동일·유사 비위에 대하여 징계양정의 일관성과 처분의 형평성 확보가 어려워질 수 있으며, 비위행위자에 대한 제재 기준이 현행 공공부문의 기대 수준에 미치지 못하는 것으로 인식될 경우, 연구회 내부통제의 건전성을 약화시키고 기관의 대내·외 신뢰도 저하로 이어질 수 있습니다.

따라서 연구회는 최근 공공부문 징계기준과 제도 변화 사항을 반영하여 주요 비위 유형별 징계양정 기준을 구체화하고, 비위행위자에 대한 문책기준을 명확히 하는 등 「징계규칙」을 정비할 필요가 있습니다.

관계부서 의견

관계부서에서는 징계기준 정비 필요성에 공감하고, 관련 사항을 검토한 후 내부 절차에 따라 「징계규칙」 개정을 추진할 계획이라는 의견을 제시하였습니다.

조치할 사항

이사장께서는 「공무원 징계령 시행규칙」 등 최근 공공부문 징계기준을 반영하여 성 관련 비위, 스토킹, 갑질, 마약류 관련 비위, 음주운전 방조·은닉 등 주요 비위 유형에 대한 징계양정 기준을 구체화하는 등 「징계규칙」을 정비하시기 바랍니다. [개선]